지방교육재정교부금법 일부개정법률안(의안번호 2221053)

국회 입법예고 의견서 — 조문 대조판

2026 년 9 월 15 일 개정 2 판 | 제출 마감 2026 년 9 월 16 일(수) | 소관 국회 교육위원회

먼저 — 마감이 9 월 16 일입니다

국회 입법예고가 2026 년 9 월 7 일 시작되어 9 월 16 일 종료됩니다. 이 문서를 받은 날 기준으로 남은 시간이 며칠뿐입니다.

제출: pal.assembly.go.kr 에서 의안번호 '2221053' 검색 → [의견등록]. 실명·소속을 밝히고 제출하십시오.

국회법 제 82 조의 2 에 따라 제출된 의견은 위원회 전문위원의 검토보고에 반영되어 법안심사소위의 공식 심사자료가 됩니다.

의견 내용 입력란에는 약 1,249 자(2,996 바이트)의 글자 수 제한이 있어 아래 의견서 전문이 들어가지 않습니다. 입력란에는 Ⅳ의 축약 템플릿을 넣고 이 문서를 첨부하십시오.

이 문서의 모든 조문 인용은 2026 년 9 월 3 일 정부가 제출한 네 건의 의안원문(2221052·2221053·2221054·2221057)에서 직접 확인한 것입니다.

Ⅰ. 조문을 열어보고 확인한 것 — 언론이 다루지 않은 다섯 가지

의안원문을 읽기 전까지 논의는 '내국세 연동 폐지'와 '학령인구 35% 반영' 두 가지에 머물러 있었습니다. 조문에는 그보다 무거운 것들이 들어 있습니다.

1. 인건비가 급증해도 보정하지 않아도 됩니다 — 현행 제 4 조의 삭제

현행 제 4 조(교부율의 보정) 제 1 항은 이렇게 되어 있습니다. "국가는 의무교육기관 교원 수의 증감 등 불가피한 사유로 지방교육재정상 필요한 인건비가 크게 달라질 때에는 (중략) 교부율을 보정하여야 한다." 국가의 의무 조항입니다.

개정안은 이 조문을 통째로 들어내고 같은 자리에 제 4 조(교부금의 보전) — "전년도보다 적은 경우 그 차액을 보전하여야 한다" — 를 넣습니다. 인건비 변동에 대한 대응 의무가 사라지고, 명목 금액 하한만 남습니다.

교부금의 56%가 인건비이고, 교직원 호봉 승급분과 물가·공공요금 상승만으로 연간 약 2 조 4 천억 원이 자동으로 증가합니다(대한민국교육감협의회). 인건비는 경기와 무관하게 오르는데(보몰효과), 그에 대응할 법적 장치가 개정안에는 없습니다. 명목 보전은 실질 삭감을 막지 못합니다.

2. 학령인구를 '3 세부터 17 세까지'로 정의했습니다 — 신설 제 3 조제 3 항

개정안 제 3 조제 3 항은 학령인구를 "매년 12 월 31 일을 기준으로 「주민등록법」에 따라 등록된 3 세부터 17 세까지의 인구"로 정의합니다. 초·중등교육 재원인 교부금의 산정에 3 세부터 5 세까지의 유아 인구가 포함됩니다.

두 가지가 문제입니다. 첫째, 3~5 세는 이 법률안과 함께 제출된 「영유아특별회계법 일부개정법률안」(의안번호 2221057)이 담당하는 대상입니다. 같은 인구의 감소가 영유아 회계에서 한 번, 초·중등 교부금 산정에서 또 한 번 쓰입니다. 둘째, 최근 출생아 수의 급감으로 3~5 세 구간의 감소 속도가 6~17 세 구간보다 가파릅니다. 3~17 세로 잡으면 초·중등 학생의 실제 감소보다 큰 감소율이 산식에 들어갑니다.

감소율 차이가 얼마인지는 국회예산정책처의 추계로 확인해야 할 사항이며, 의견서에서 그 산출을 요구하는 것이 적절합니다.

3. 세수가 늘어도 교육 몫은 늘지 않고, 이미 발생한 정산은 소급해 소멸합니다 — 제 9 조와 부칙 제 2 조

현행 제 9 조 제 2 항은 "추가경정예산에 따라 내국세나 교육세의 증감이 있는 경우에는 교부금도 함께 증감하여야 한다"고 정하고, 제 3 항은 "내국세 및 교육세의 예산액과 결산액의 차액으로 인한 교부금의 차액은 늦어도 다음다음 회계연도의 국가예산에 계상하여 정산하여야 한다"고 정합니다. 개정안은 두 항을 모두 삭제하고 제 1 항만 남깁니다.

그리고 부칙 제 2 조가 이 삭제 조항을 "내국세 및 교육세의 예산액과 결산액의 차액으로 인한 2025 년 교부금 차액의 정산에 대해서도 적용한다"고 규정합니다. 정부 스스로 비용추계서 미첨부 사유서에서 "2026 년 및 이전 연도 교부금 차액 정산에 대해서도 제 9 조의 개정규정을 적용(예·결산액 차액 정산 미실시)"이라고 밝히고 있습니다.

이미 발생한 정산 관계를 법률 부칙으로 소급해 소멸시키는 조항입니다. 2025 년 내국세·교육세의 예산액 대비 결산액이 어느 방향이었는지에 따라 시·도교육청에 돌아올 금액이 달라지므로, 각 교육청은 자기 몫의 정산 예정액이 얼마인지부터 확인해야 합니다. 방향과 무관하게, 확정된 정산 절차를 소급 배제하는 입법은 그 자체로 심사 대상입니다.

4. 출발점을 2026 년 최종 교부금보다 7,098 억 원 낮은 금액으로 고정했습니다 — 부칙 제 3 조

부칙 제 3 조는 "이 법 시행 이후 제 3 조제 2 항의 개정규정에 따라 최초로 교부금을 산정하는 경우 전년도 교부금의 금액은 75 조 6901 억 8400 만원으로 한다"고 정합니다. 그런데 같은 의안에 첨부된 정부의 비용추계서 미첨부 사유서 표는 2026 년 교부금을 76.4 조 원(추경예산 기준)으로 적고 있습니다.

차이는 7,098 억 원입니다. 개정안의 산식은 전년도 금액에 배율을 곱하는 누승 구조이므로, 출발점의 차이는 매년 같은 비율로 확대되며 영구히 기저에서 빠집니다. 2040 년 기준으로 약 1.2~1.4 조 원의 격차가 됩니다.

5. 100 조에 가까운 재정을 다루면서 비용추계서가 없습니다

의안에는 「비용추계서 미첨부 사유서」가 붙어 있고, 사유는 "의안의 내용이 선언적·권고적인 형식으로 규정되는 등 기술적으로 추계가 어려운 경우"(국회법 관련 규칙 제 3 호)입니다. 그러나 제 3 조제 2 항은 계산식을 법률 본문에 직접 규정한 조항으로, 선언적이거나 권고적이지 않습니다. 오히려 추계가 가장 쉬운 형태입니다.

상세 사유에서 정부는 "현행 제도 유지 시의 교부금 규모 산정이 불가함"이라고 밝힙니다. 비교 대상을 계산할 수 없다는 이유로 비교를 생략한 것인데, 국회는 개정 전후의 차이를 모르는 상태에서 심사하게 됩니다. 국회예산정책처의 독립 추계를 요구해야 합니다.

I-B. 함께 제출된 특별회계법 2 건 — 교육세 1.8 조의 행선지가 바뀝니다

고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(2221054)과 영유아특별회계법 일부개정법률안(2221057)은 각각 한 개 항만 고치는 짧은 법률안입니다. 그런데 두 건을 합치면 초·중등으로 가던 교육세의 행선지가 바뀝니다.

조문이 하는 일

교육세는 납세의무자에 따라 「교육세법」 제 3 조 제 1 호(금융·보험업자)와 제 2 호~제 4 호(개별소비세·교통에너지환경세·주세의 납세의무자)로 나뉩니다. 현행 배분은 이렇습니다 — 제 1 호분은 전액 고등·평생교육특별회계로, 제 2 호~제 4 호분은 60%가 영유아특별회계로, 나머지 40%가 초·중등 보통교부금으로.

개정안은 그 40%를 고등·평생교육특별회계로 옮깁니다. 고특회계법 제 6 조제 2 항에 제 2 호를 신설해 "제 3 조제 2 호부터 제 4 호까지의 규정에 따른 납세의무자에 대하여 부과·징수되는 교육세 세입 예산액의 100 분의 40 에 해당하는 금액"을 전입금에 추가하고, 영유아특회계법 제 5 조제 2 항은 기준을 "고특회계 몫을 제외한 금액의 60%"에서 "제 2 호~제 4 호분의 60%"로 바꿔 자기 몫(60%)을 그대로 유지합니다.

교육세 구분	현행 (2026 년 기준)	개정안
제 1 호 금융·보험업자분	고등·평생교육특별회계 (2.0 조)	고등·평생교육특별회계 (2.0 조) — 변화 없음
제 2~4 호 개별소비세· 교통에너지환경세·주세분	영유아특별회계 60% (2.6 조)	영유아특별회계 60% (2.6 조) — 변화 없음
제 2~4 호 같은 재원의 나머지	**초·중등 보통교부금 40% (1.8 조)**	**고등·평생교육특별회계 40% (1.8 조)**
회계 총액 변화	고특 2.0 조 · 영유아 2.2 조	**고특 3.7 조(+85%) · 영유아 2.2 조(동일)**

수치는 두 의안의 비용추계서 미첨부 사유서에 정부가 직접 실은 「국세교육세 배분구조 변화」 표에서 옮긴 것입니다. 영유아특별회계의 몫은 그대로이고, 움직이는 것은 초·중등 보통교부금 몫뿐입니다.

정부 스스로 밝힌 이유

두 의안의 사유서에 같은 문장이 있습니다. "동시 개정 추진중인 「지방교육재정교부금법」 개정안에서 「교육세법」에 따른 교육세 세입액을 교부금 재원으로 하는 내용이 삭제(제 3 조제 2 항제 2 호) 예정인 바, 교육세의 목적에 맞는 재원의 활용방법 규정 필요."

교부금법에서 교육세 연동을 지우니 그 교육세를 어디로 보낼지 정해야 했고, 초·중등이 아니라 고등·평생교육으로 보내기로 한 것입니다. 세 법률안이 왜 한 묶음으로 제출되었는지가 여기서 드러납니다.

그래서 반드시 물어야 할 질문 하나

부칙 제 3 조의 75 조 6901 억 8400 만원에 이 1.8 조가 들어 있습니까?

교부금법 부칙 제 3 조는 2027 년 최초 산정의 전년도 금액을 75 조 6901 억 8400 만원으로 의제합니다. 이 금액이 2026 년 교부금 중 교육세분(주세 등 제 2~4 호분의 40%, 약 1.8 조)을 포함한 값인지, 제외한 값인지에 따라 결과가 정반대가 됩니다.

포함이라면 — 2027 년 이후 교부금은 그 1.8 조를 포함한 기저 위에서 산정되고, 교육세는 고특회계로 가므로 국가가 일반회계에서 그만큼을 더 부담하게 됩니다. 초·중등의 손실은 없습니다.

제외라면 — 초·중등은 매년 약 1.8 조를 잃고, 산식이 전년도 금액에 배율을 곱하는 누승 구조이므로 그 손실은 해마다 복리로 확대되어 영구히 남습니다.

정부 추계표의 2026 년은 76.4 조(추경 기준)이고 부칙의 의제액은 75.69 조로 7,098 억의 차이가 있는데, 1.8

조와는 맞지 않습니다. 어느 쪽인지 외부에서 검증할 수 없습니다 — 정부가 산출 내역을 공개하지 않았고, 세 의안 모두 비용추계서가 없기 때문입니다.

이것이 이번 심사에서 가장 먼저 확인되어야 할 사실이며, 의견서의 첫 번째 요구로 삼아야 합니다.

추가로 확인된 두 가지

- 두 특별회계법의 시행일은 2027 년 1 월 1 일입니다. 그런데 교부금법 부칙 제 1 조는 "공포한 날부터 시행"입니다. 패키지가 일체로 심사된다면서 시행일이 다릅니다. 특히 교부금법 부칙 제 2 조(2025 년 정산의 소급 배제)는 공포되는 순간 효력이 생깁니다.
- 두 의안 역시 비용추계서가 없고, 사유도 같습니다 — "회계 간 재원 배분에 관한 사항으로 추가재정소요에 해당하지 않음." 그러나 초·중등의 관점에서 보면 매년 1.8 조가 다른 회계로 넘어가는 일이고, 그것이 바로 재정 영향입니다. 회계를 옮기는 것이 재정소요가 아니라는 논리는 초·중등 재정의 감소를 계산에서 지워 버립니다.
- 두 의안 모두 참고사항에 2027 년도 세입예산안 부수 법률안 지정을 요청하고 있습니다. 네 건 전부입니다.

II. 정부의 자체 추계를 검산하면

비용추계서 미첨부 사유서에는 정부의 자체 추계표가 실려 있습니다. "법 개정 시에도 교부금 총 규모는 향후 지속 순증할 것으로 전망되며, 향후 5 년간('26~'30)의 연평균 증가율 또한 지난 5 년간('21~'25)의 증가율보다 클 것으로 예상되는바, 동 개정안의 시행이 시도교육청 세입의 순감소로 이어지지 않음"이라는 결론이 붙어 있습니다.

연도	2026	2027	2028	2029	2030
정부 추계(조 원)	76.4	78.9	84.3	90.1	92.7
전년 대비 증가율	—	3.27%	6.84%	6.88%	2.89%

검산 ① — 이 수치는 개정안의 산식으로는 나오지 않습니다

제 3 조제 2 항의 산식은 전년도 금액에 (1 + 명목 GDP 3 년 연평균 변화율) × (1 + 학령인구 3 년 연평균 변화율 × 35%)를 곱하는 구조입니다. 3 개년 연평균값을 쓰기 때문에 배율은 해마다 완만하게 움직여야 합니다. 그런데 정부 표의 증가율은 3.27% → 6.84% → 6.88% → 2.89%로 두 배 이상 출렁입니다. 산식만으로는 재현할 수 없는 움직임입니다.

즉 이 표에는 산식 외의 요소(미래대응기금 전출, 특별회계 전출 조정 등)가 섞여 있거나 별도의 가정이 들어가 있는데, 근거가 공개되지 않았습니다. 국회는 이 표의 산출 근거 제출을 요구해야 합니다.

검산 ② — 4.9%가 나오려면 명목성장률 약 6%가 필요합니다

정부가 제시한 '26~'30 연평균 증가율 4.9%를 개정안 산식으로 성립시키려면, 학령인구 변화율을 연 −2.8%로 놓을 때 명목 국내총생산 증가율이 약 5.99%여야 합니다. 최근 장기평균 명목성장률은 4.55%입니다(김범주 2026, 국회입법조사처).

명목성장률을 장기평균인 4.55%로 놓으면 교부금의 연 증가율은 3.53%로 떨어집니다. 인건비 증가율 4.6%보다 1.07%p 낮습니다. 학령인구 감소율을 −3.5%로 보면 3.27%까지 내려가 격차는 1.33%p 가 됩니다.

정부의 낙관적 결론은 낙관적 성장률 가정 위에 서 있습니다. 성장률이 평년 수준이면 교부금 증가율은 인건비 증가율을 밑돌고, 아이들에게 쓸 수 있는 돈은 해마다 줄어듭니다.

검산 ③ — 비교 기준 자체가 다릅니다

정부가 비교 대상으로 삼은 '21~'25 연평균 4.2%는 2022 년 76.0 조에서 2023 년 65.4 조로 14% 급락한 세수결손기를 포함한 값입니다. 변동이 극심했던 구간의 평균을 앞으로의 안정 구간과 비교해 "더 높다"고 말하는 것은 비교로 성립하기 어렵습니다.

그리고 총액 증가율은 애초에 옳은 기준이 아닙니다. 교부금의 56%가 인건비이므로, 옳은 질문은 "총액이 느는가"가 아니라 "인건비를 빼고 아이들에게 쓸 돈이 느는가"입니다.

III. 조문별 수정 요구 — 의견서의 핵심

반대만 적힌 의견은 '반대 다수'로 합산됩니다. 조문을 특정하고 대안을 제시한 의견은 쟁점별로 검토보고서에 인용됩니다. 아래 표를 의견서에 그대로 붙이십시오.

조문	정부안 내용	문제	수정 요구
제 3 조제 2 항 (신설)	전년도 교부금 × (1+명목 GDP 3 년 연평균 변화율) × [1+(학령인구 3 년 연평균 변화율)×100 분의 35]. 내국세·교육세 연동 폐지	명목성장률이 평년(4.55%) 수준이면 연 증가율 3.5%로 인건비 증가율 4.6%에 미달. 54 년간의 절연 장치 제거	현행 제 3 조제 2 항(내국세 총액의 1 만분의 2,079 + 교육세 세입액) 존치. 초과 재원은 용도를 법률로 한정한 기금으로 적립
제 3 조제 3 항 (신설)	학령인구 = 주민등록 3 세~17 세	3~5 세는 영유아특별회계법(2221057)의 대상 — 같은 인구 감소가 이중으로 차감됨. 감소율도 6~17 세보다 가파름	최소한 6 세~17 세로 한정. 근본적으로는 학급 수·학교 수·교원 정원에 기반한 표준교육비 산정으로 전환
제 4 조 (전부 대체)	현행 '교부율의 보정'(인건비 급변 시 국가의 보정 의무)을 삭제하고 '교부금의 보전'(전년도보다 적으면 차액 보전)으로 대체	보몰효과 방어 장치가 사라짐. 호봉 승급·물가만으로 연 2.4 조 자동 증가 — 명목 보전은 실질 삭감을 못 막음	현행 제 4 조의 인건비 보정 의무 존치. 보전 하한을 명목액이 아니라 전년도 실질액(GDP 디플레이터 반영) + 호봉 승급 소요를 포함한 금액으로 규정
제 9 조 (제 2·3 항 삭제)	추경에 따른 교부금 증감 규정과 예·결산 차액 정산 규정을 삭제	세수가 늘어도 교육 몫은 늘지 않는 비대칭 구조. 정산 절차 자체가 소멸	제 2 항·제 3 항 존치. 최소한 예·결산 차액 정산(제 3 항)은 유지
부칙 제 1 조	공포한 날부터 시행	54 년 된 제도를 유예 없이 즉시 전환. 오류 시 복원 경로 없음	공포 후 3 년 유예. 시행 3 년 후 재평가 및 일몰 조항 신설
부칙 제 2 조	제 9 조 개정규정을 2025 년 교부금 차액 정산에도 적용	이미 발생한 정산 관계를 부칙으로 소급 소멸	삭제(소급 적용 배제). 기발생 정산은 현행 규정에 따라 완료
부칙 제 3 조	최초 산정 시 전년도 교부금을 75 조 6901 억 8400 만원으로 의제	같은 의안의 정부 추계표상 2026 년 76.4 조보다 7,098 억 낮음. 누승 구조이므로 격차가 매년 확대되어 영구 손실	2026 년 최종예산 기준 금액으로 수정
비용추계	미첨부. 사유는 "선언적·권고적 형식"	제 3 조제 2 항은 법률 본문의 계산식 — 선언적이지 않음. 개정 전후 비교 없이 심사하게 됨	국회예산정책처의 독립 추계 요구. 개정 전후 10 년 비교와 시·도별 영향 분석 포함
참고사항 가	"「국회법」 제 85 조의 3 제 4 항에 따라 2027 년도 세입예산안 부수 법률안으로 지정될 필요가 있음" (네 건 모두)	지정되면 11 월 30 일까지 심사 미완료 시 12 월 1 일 본회의 자동 부의 — 법안심사소위를 건너뜀	부수 법률안 지정 배제 요구
고특회계법 제 6 조제 2 항 (2221054)	교육세 제 3 조제 2~4 호분의 100 분의 40(2026 년 기준 1.8 조)을 고등·평생교육특별회계 전입금에 추가. 고특회계 2.0 조 → 3.7 조	현재 초·중등 보통교부금으로 가는 재원. 교부금법의 교육세 연동 삭제와 짝을 이루어 초·중등 몫이 고등·평생교육으로 이전됨	부칙 제 3 조의 75 조 6901 억에 이 1.8 조가 포함되었는지 먼저 확인. 제외되었다면 개정 보류하고 초·중등 재원으로 존치
영유아특회계법	전입금 기준을 "고특회계 몫을 제외한 금액의 60%"에서 "교육세 제 3 조제 2~4 호분의 60%"로	영유아특별회계의 몫(2.2 조)은 그대로. 기준만 정비되어 위 40% 이전이 성립하게 하는 조항	위 40% 이전이 보류되면 함께 조정

조문	정부안 내용	문제	수정 요구
제 5 조제 2 항 (2221057)	변경		

공청회를 요구할 새로운 법적 근거가 생겼습니다

이 법률안은 「미래대응기금 설치 및 운용에 관한 법률안」(의안번호 2221052), 「고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안」(2221054), 「영유아특별회계법 일부개정법률안」(2221057)과 함께 제출되었고, 의안원문 참고사항은 "해당 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것"이라고 명시합니다. 네 건은 하나의 패키지입니다.

그중 「미래대응기금 설치 및 운용에 관한 법률안」은 제정법률안입니다. 국회법 제 58 조제 6 항은 제정법률안에 대하여 공청회 또는 청문회 개최를 의무화하고 있습니다(위원회 의결로 생략 가능).

따라서 패키지 전체를 대상으로 한 공청회 개최를 요구할 근거가 있습니다. 교부금법만 놓고 보면 일부개정안이라 공청회가 의무가 아니지만, 일체로 심사되는 제정법률안이 포함되어 있으므로 요구의 무게가 다릅니다.

Ⅳ. 국회 입력란용 축약 템플릿 — 글자 수 제한 대응

먼저 알아두실 것 — 의견 내용 입력란에는 글자 수 제한이 있습니다

실제 붙여넣기를 해 보니 약 1,249 자(UTF-8 기준 약 2,996 바이트)에서 문장 중간이 잘립니다. 다음 절(V)의 의견서 전문은 이 칸에 들어가지 않습니다.

그러므로 입력란에는 아래 축약 템플릿을 넣고, 의견등록 화면에 파일 첨부 칸이 있으면 이 문서의 PDF 를 함께 올리십시오. 본문은 요지가 되고 첨부가 근거가 되어 어느 쪽도 잃지 않습니다.

축약할 때의 원칙은 둘입니다 — 각 항목을 요구로 시작할 것(검토보고서 작성자는 분류할 때 첫 구절을 봅니다), 그리고 자기 학교 사례를 반드시 넣을 것.

가. 입력란용 축약 템플릿 (661 자 / 1,480 바이트)

한도의 절반이므로 빈칸을 채우고도 각자 사례를 더 쓸 여유가 남습니다. 3 번의 빈칸을 자기 학교 숫자로 채우는 데 10 분이면 충분하고, 그 빈칸이 이 의견서의 핵심입니다.

── 여기부터 복사 ──

저는 _____(지역) _____학교 교사입니다. 「지방교육재정교부금법 일부개정법률안」(2221053)에 반대합니다.

1. 제 4 조의 인건비 보정 의무를 존치해 주십시오. 교부금의 56%가 인건비이고 호봉 승급과 물가 상승만으로 연 2.4 조가 자동 증가하는데, "전년도보다 적으면 보전"이라는 명목 하한은 실질 삭감입니다. 실질이 줄면 강사비·기간제 교원·소규모 분반·돌봄부터 사라지고 그 일은 교사에게 옵니다.

2. 학령인구 정의를 6~17 세로 한정해 주십시오(제 3 조제 3 항). 3~5 세는 같은 날 제출된 영유아특별회계법이 담당하므로 같은 인구 감소가 두 번 쓰입니다.

3. 제 학교의 사례입니다. 학생은 ___명에서 ___명으로 줄었지만 학급은 ___개에서 ___개로만 줄었고, 특수교육 대상은 ___명, 한국어 지원이 필요한 학생은 ___명 늘었습니다. 올해 _____ 예산이 부족해 _____을 하지 못했습니다.

4. 절차에 동의할 수 없습니다. 행정부 입법예고는 5 일이었고(행정절차법 기준 40 일), 100 조 재정을 다루는 의안에 비용추계서가 없으며, 정부는 세입예산안 부수 법률안 지정을 요청하고 있습니다. 국회예산정책처 독립 추계를 받고, 제정법률안이 포함된 패키지이므로 공청회를 열어 주십시오. 부수 법률안 지정에서는 배제해 주십시오.

── 여기까지 ──

나. 축약본에 담기지 않은 것과 그 처리

덜어낸 내용	처리
제 4 조 현행 조문 전문 인용	요지만 남김. 전문은 이 문서 Ⅰ-1 과 Ⅴ-2 에 있으므로, 이 PDF 를 함께 첨부하면 대신합니다.
3~5 세 감소 속도 비교와 예정처 산출 요구	"감소가 가장 가파른 구간" 한 구절로 압축. 산출 요구는 단체 의견서(Ⅵ-나)가 담당합니다.
정부 추계표 검산	전부 생략. 3.27 → 6.84 → 6.88 → 2.89%의 불일치와 명목성장률 5.99% 요구는 Ⅱ에 있습니다. 개인 의견서에 숫자를 길게 쓰면 요구가 묻힙니다.
특별회계법 사유서 인용문	생략하고 확인 질문만 남김. 질문이 인용되면 사유서는 검토 과정에서 따라옵니다.
학급당 학생 수 OECD 비교, 표준교육비 방식	한 문장으로 압축. 표준교육비 대안은 Ⅲ의 조문표에 남아 있습니다.

제안	
입법예고 5 일의 " 특별한 사정" 반박	괄호 한 줄로 압축.

같은 문구를 그대로 쓰지 마십시오

이 문서가 완성된 문안이 아니라 빈칸이 있는 템플릿인 데에는 이유가 있습니다. 같은 문구 100 건은 검토보고서에 '동일 의견 100 건'으로 한 줄 처리되고, 서로 다른 학교 사례가 담긴 30 건은 쟁점별로 나뉘어 인용됩니다.

조문 요구(1·2·4 번)는 여러 사람이 같아도 됩니다. 달라야 하는 것은 3 번입니다. 우리 학교의 학생 수와 학급 수가 각각 얼마나 줄었는지, 특수교육·한국어 지원 대상이 얼마나 늘었는지, 올해 예산이 없어 무엇을 못 했는지 — 국회에 없는 정보는 그것뿐입니다.

한도에 여유가 있으니 3 번을 길게 쓰십시오. 그 문장이 이 의견서에서 유일하게 대체 불가능한 부분입니다.

V. 의견서 A — 현장 교사 개인 명의 (전문)

이 전문은 입력란 글자 수를 넘습니다. 파일 첨부용, 이메일·팩스 제출용, 그리고 단체 의견서(VI)의 본문으로 쓰십시오. 웹 입력란에는 IV의 축약본을 넣으시면 됩니다.

굵게 표시된 부분은 선생님의 학교 사례로 바꾸시면 훨씬 강해집니다.

제목: 「지방교육재정교부금법 일부개정법률안」(의안번호 2221053)에 대한 반대 및 조문 수정 요청 의견

1. 의견의 요지

저는 경기도 부천시 소재 고등학교에서 물리를 가르치는 교사입니다. 이 법률안에 반대하며, 소관 위원회가 ① 함께 제출된 제정법률안을 포함한 패키지 전체에 대해 공청회를 개최하고, ② 국회예산정책처의 독립 추계를 받은 뒤, ③ 아래 조문들을 수정하여 심사할 것을 요청합니다.

2. 제 4 조 — 인건비 보정 의무를 삭제해서는 안 됩니다

현행 제 4 조 제 1 항은 "국가는 의무교육기관 교원 수의 증감 등 불가피한 사유로 지방교육재정상 필요한 인건비가 크게 달라질 때에는 교부율을 보정하여야 한다"고 국가의 의무를 정하고 있습니다. 개정안은 이 조문을 삭제하고 "전년도보다 적은 경우 차액을 보전한다"는 명목 하한으로 대체합니다.

교부금의 56%가 인건비이고, 교직원 호봉 승급분과 물가·공공요금 상승만으로 연간 약 2 조 4 천억 원이 자동으로 늘어납니다. 명목 금액을 지킨다는 것은 실질을 줄인다는 뜻입니다. 그리고 실질이 줄 때 학교에서 가장 먼저 사라지는 것은 강사비, 기간제 교원, 소규모 분반, 노후시설 개선, 돌봄처럼 아이에게 직접 닿는 항목입니다. 그 항목이 사라져도 그 일까지 사라지지는 않습니다. 위기 학생 대응은 담임에게, 통합학급 지원은 교과 교사에게, 기초학력 보충은 수업 시간 밖으로 옵니다. 재정 삭감의 최종 청구서는 교사의 시간으로 날아옵니다.

이것은 예산 항목 하나의 문제가 아니라, 국가가 교육에 대한 책임을 어떤 형식으로 지느냐의 문제입니다. 헌법 제 31 조 제 6 항은 교육재정에 관한 기본적 사항을 법률로 정하도록 하고 있고, 교육기본법 제 2 조는 우리 교육의 이념을 홍익인간으로, 같은 법 제 14 조 제 1 항은 교원의 경제적·사회적 지위 우대와 신분 보장을 국가의 의무로 정하고 있습니다. 인건비 보정 의무는 이 조항들이 교부금법에서 만나는 자리입니다. 1972 년부터 10 년간 법정교부율이 정지된 적이 있었고, 1982 년에 국가가 스스로 그것을 되돌려 놓았습니다. 그 복원의 결과가 지금의 제 4 조입니다. 의무를 삭제하는 것은 국가의 책임을 "줄지 않게만 하겠다"는 수준으로 낮추는 일입니다.

현행 제 4 조의 인건비 보정 의무를 존치하고, 보전의 하한을 전년도 실질액(GDP 디플레이터 반영)과 호봉 승급 소요를 포함한 금액으로 규정해 주십시오.

3. 제 3 조 제 3 항 — 학령인구를 3 세부터 17 세까지로 정의한 것은 부당합니다

개정안은 학령인구를 주민등록상 3 세부터 17 세까지로 정의합니다. 그러나 3 세부터 5 세까지는 이 법률안과 함께 제출된 「영유아특별회계법 일부개정법률안」(2221057)이 담당하는 대상입니다. 같은 인구의 감소가 영유아 회계에서 한 번, 초·중등 교부금 산정에서 다시 한 번 사용됩니다.

또한 최근 출생아 수의 급감으로 3~5 세 구간의 감소 속도가 6~17 세보다 가파르므로, 3~17 세로 잡으면 초·중등 학생의 실제 감소보다 큰 감소율이 산식에 들어갑니다. 두 정의의 감소율 차이와 그 재정 영향을 국회예산정책처가 산출해 공개하도록 요구해 주십시오. 최소한 6 세부터 17 세까지로 한정해야 합니다.

4. 제 3 조 제 2 항 — 학교 비용은 학생 수에 비례하지 않습니다

한 학급의 학생이 30 명에서 24 명으로 줄어도 교실 하나, 교사 한 사람, 냉난방과 실험 기자재는 그대로 필요합니다. 학교 비용은 학생 수가 아니라 학급 수·학교 수·교원 정원에 연동됩니다. 그리고 학생 수가 줄어드는 동안 오히려 늘어난 것은 특수교육 대상 학생, 다문화·한국어 지원, 기초학력 미달, 정서·행동 위기 학생에 대한 개별 대응 수요입니다. 아이가 줄어든 만큼 한 아이에게 더 많은 손이 갑니다.

우리나라의 학급당 학생 수는 여전히 OECD 평균을 웃돕니다. 학생 감소는 삭감의 근거가 아니라, 오랫동안 미뤄온 학급당 학생 수 감축과 교사 행정업무 경감을 실행할 기회입니다. 인구 지표를 산정에 쓰려면 학급 수·교원 정원에 기반한 표준교육비 방식을 검토해 주십시오.

5. 제 9 조와 부칙 제 2 조 — 세수가 늘어도 교육 몫은 늘지 않고, 이미 발생한 정산은 소멸합니다

개정안은 추경에 따른 교부금 증감 규정(현행 제 9 조제 2 항)과 예·결산 차액 정산 규정(제 3 항)을 삭제하고, 부칙 제 2 조로 그 삭제를 2025 년 정산에까지 소급 적용합니다. 세수가 줄 때의 위험은 교육이 지고, 세수가 늘 때의 몫은 교육에 오지 않는 비대칭 구조입니다. 두 항을 존치하고 부칙 제 2 조를 삭제해 주십시오.

6. 부칙 제 3 조 — 출발점이 2026 년 실제 교부금보다 낮습니다

부칙 제 3 조는 최초 산정 시 전년도 교부금을 75 조 6901 억 8400 만원으로 의제합니다. 그런데 같은 의안에 첨부된 정부의 추계표는 2026 년 교부금을 76.4 조 원으로 적고 있습니다. 7,098 억 원의 차이가 있고, 산식이 전년도 금액에 배율을 곱하는 누승 구조이므로 이 차이는 매년 확대되어 영구히 남습니다. 2026 년 최종예산 기준으로 수정해 주십시오.

7. 함께 제출된 특별회계법 2 건 — 교육세 1.8 조의 행선지가 바뀝니다

고등·평생교육지원특별회계법 개정안(2221054)은 교육세 중 개별소비세·교통에너지환경세·주세 납세의무자분의 100 분의 40 을 고등·평생교육특별회계 전입금에 추가합니다. 2026 년 기준 약 1.8 조 원이고, 지금은 초·중등 보통교부금으로 오는 돈입니다. 정부 자료에 따르면 이 회계는 2.0 조에서 3.7 조로 늘어납니다. 영유아특별회계(2221057)의 몫은 그대로이므로, 움직이는 것은 초·중등 몫뿐입니다.

두 의안의 사유서는 그 이유를 "교부금법 개정안에서 교육세 세입액을 교부금 재원으로 하는 내용이 삭제될 예정"이기 때문이라고 밝히고 있습니다. 네 법률안이 왜 한 묶음인지가 여기서 드러납니다.

그러므로 심사에 앞서 반드시 확인해 주십시오 — 교부금법 부칙 제 3 조의 75 조 6901 억 8400 만원에 이 1.8 조가 포함되어 있습니까, 제외되어 있습니까? 포함이라면 초·중등의 손실은 없고 국가가 일반회계로 부담하게 됩니다. 제외라면 초·중등은 매년 1.8 조를 잃고, 누승 구조이므로 그 손실은 해마다 복리로 커집니다. 세 의안 모두 비용추계서가 없어 외부에서는 확인할 수 없습니다.

8. 절차 — 비용추계서 없이, 그리고 자동 부의를 예정하고 심사해서는 안 됩니다

이 의안에는 비용추계서가 없습니다. 사유는 "의안의 내용이 선언적·권고적인 형식으로 규정되는 등 기술적으로 추계가 어려운 경우"인데, 제 3 조제 2 항은 계산식을 법률 본문에 직접 규정한 조항으로 선언적이지도 권고적이지도 않습니다. 100 조에 가까운 재정을 다루면서 개정 전후의 차이를 모르는 채 심사가 진행됩니다. 국회예산정책처의 독립 추계를 받아 주십시오.

또한 의안원문 참고사항은 "「국회법」 제 85 조의 3 제 4 항에 따라 2027 년도 세입예산안 부수 법률안으로 지정될 필요가 있음"이라고 적고 있습니다. 지정되면 11 월 30 일까지 심사를 마치지 못할 경우 그 다음 날 본회의에 자동 부의되어 법안심사소위의 심사를 건너뛰게 됩니다. 지정에서 배제해 주십시오.

행정부 입법예고는 2026 년 8 월 24 일부터 28 일까지 5 일이었습니다. 행정절차법 제 43 조가 정한 기준은 특별한 사정이 없으면 40 일이고, 교육부가 밝힌 단축 사유는 정부의 예산안 제출 일정이었습니다. 정부가 스스로 정한 일정은 국민의 의견 제출권을 8 분의 1 로 줄일 '특별한 사정'이 아닙니다. 국회가 이 절차적 결손을 그대로 승계해서는 안 됩니다.

9. 맺음말

교육기본법 제 2 조는 우리 교육의 이념을 홍익인간으로 정하고 있습니다. 널리 사람을 이롭게 한다는 말을 재정의 언어로 옮기면, 아이가 어디에서 태어났든 같은 수준의 배움에 닿게 하겠다는 뜻입니다. 지방교육재정교부금은 반세기 동안 그 약속을 제도로 지켜온 장치였습니다.

학생 수가 줄어드는 지금은, 추가 재정 부담 없이 학급당 학생 수를 낮출 수 있는 유일한 구간이기도 합니다. 학생 감소는 삭감의 근거가 아니라, 오랫동안 미뤄온 전환을 실행할 기회입니다. 각자도생이 시대의 상식처럼 이야기되는 때에, 국가가 교육에서만큼은 그 상식을 따르지 않겠다고 밝히는 일이 필요합니다. 인건비 보정 의무를 존치하는 것은 그 선언을 법률의 문장으로 남기는 가장 작고 확실한 방법입니다.

[성명/ 소속 학교/ 직위/ 제출일]

VI. 의견서 B — 단체·연구회 명의

의견서 A 의 본문을 그대로 쓰되, 표제부와 III의 조문표, 그리고 아래 부대 요구를 붙이십시오.

가. 표제부

제출 단체: _____ | 대표자: _____ | 구성원 수: _____명

대상 법률안: 지방교육재정교부금법 일부개정법률안(정부 제출, 의안번호 2221053)

일체로 심사되는 관련 법률안: 미래대응기금 설치 및 운용에 관한 법률안(2221052, 제정), 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(2221054), 영유아특별회계법 일부개정법률안(2221057). 네 건 모두 정부가 세입예산안 부수 법률안 지정을 요청하고 있습니다.

나. 부대 요구

- 패키지 4 건 전체를 대상으로 한 공청회 개최. 제정법률안인 「미래대응기금 설치 및 운용에 관한 법률안」이 포함되어 있으므로 국회법 제 58 조제 6 항의 공청회 의무가 적용됩니다.
- 교육부에 부칙 제 3 조의 75 조 6901 억 8400 만원 산출 내역 제출을 요구 — 2026 년 교부금 중 교육세분(제 3 조제 2~4 호분의 40%, 약 1.8 조)이 포함된 금액인지 제외된 금액인지를 명시하도록. 이 한 줄에 따라 초·중등 재정의 연 1.8 조가 결정됩니다.
- 국회예산정책처에 ① 개정 전·후 10 년 재정 추계 비교 ② 시·도별 영향 분석 ③ 학령인구를 3~17 세로 정의한 경우와 6~17 세로 정의한 경우의 감소율 및 재정 영향 차이 ④ 교육세 배분구조 변경(2221054·2221057)에 따른 초·중등 재원의 연도별 감소액 산출을 요청.
- 교육부에 비용추계서 미첨부 사유서에 실린 2026~2030 년 추계표(76.4 / 78.9 / 84.3 / 90.1 / 92.7 조)의 산출 근거와 가정(명목 GDP 증가율, 학령인구 변화율, 기금 전출액) 제출을 요구. 해당 표의 연도별 증가율이 3.27% → 6.84% → 6.88% → 2.89%로 개정안 산식만으로는 재현되지 않습니다.
- 세입예산안 부수 법률안 지정 배제 요구(국회법 제 85 조의 3).
- 각 시·도교육청에 2025 년 예·결산 차액 정산 예정액 공개 요청 — 부칙 제 2 조로 소멸되는 금액의 규모를 확인하기 위함.

VII. 의견서 C — 동료 확산용 빈칸 템플릿

확산 전략

같은 문구 100 건은 '동일 의견 100 건'으로 한 줄 처리되고, 각자 다른 사례가 담긴 30 건은 검토보고서에 여러 항목으로 인용됩니다. 템플릿의 목적은 베껴 쓰게 하는 것이 아니라 자기 사례를 채워 넣게 하는 것입니다.

작성 10 분, 분량 A4 한 장이면 충분합니다. 마감은 9 월 16 일입니다.

웹 입력란에 바로 넣을 짧은 형태가 필요하시면 IV의 661 자 템플릿을 쓰십시오. 아래 템플릿은 첨부·인쇄용 전문입니다.

[제목] 「지방교육재정교부금법 일부개정법률안」(2221053)에 대한 반대 의견

1. 저는 _____(지역)의 _____(학교급) 교사입니다. 교직 경력 ____년이며, 현재 _____(담당 업무/교과)를 맡고 있습니다.

2. 저는 이 법률안에 반대합니다. 특히 개정안 제 4 조가 현행법의 인건비 보정 의무를 삭제한 것과, 제 3 조제 3 항이 학령인구를 3 세부터 17 세까지로 정의한 것에 반대합니다.

3. 제 학교의 사례를 말씀드립니다.

(예시: 학생 수가 ____명에서 ____명으로 줄었지만 학급 수는 ____개에서 ____개로만 줄어 교사·교실·시설 비용은 거의 그대로입니다. / 학생은 줄었지만 특수교육 대상이 ____명, 한국어 지원이 필요한 학생이 ____명으로 늘어 개별 지원에 드는 시간과 비용이 커졌습니다. / 올해 _____ 예산이 부족해 _____을 하지 못했습니다.)

_____

_____

_____

4. 절차에도 동의할 수 없습니다. 행정부 입법예고는 5 일이었고(행정절차법 제 43 조의 기준은 40 일), 100 조에 가까운 재정을 다루는 의안에 비용추계서가 없으며, 정부는 이 법률안을 세입예산안 부수 법률안으로 지정해 달라고 요청하고 있습니다.

5. 다음을 요청합니다.

- 심사 전 공청회를 개최해 주십시오(함께 제출된 미래대응기금법은 제정법률안입니다).
- 국회예산정책처의 독립 비용추계를 받아 주십시오.
- 현행 제 4 조의 인건비 보정 의무를 존치해 주십시오.
- 학령인구 정의를 최소한 6 세~17 세로 한정해 주십시오.
- 세입예산안 부수 법률안 지정에서 배제해 주십시오.

성명 _____ 소속 _____ 제출일 2026. ___ . ___

VIII. 근거와 출처

가. 조문 인용 — 모두 의안원문에서 직접 확인

지방교육재정교부금법 일부개정법률안(의안번호 2221053, 제출연월일 2026. 9. 3., 제출자 정부). 제안이유 및 주요내용, 참고사항 가·나, 개정 조문(제 3 조제 2 항~제 5 항, 제 4 조, 제 5 조의 2, 제 5 조의 3, 제 9 조), 부칙 제 1 조~제 3 조, 신·구조문대비표, 비용추계서 미첨부 사유서(재정수반요인, 상세 사유, 2021~2030 년 교부금 규모 추이 및 추계표). 국회 입법예고 시스템(pal.assembly.go.kr) 첨부 의안원문 PDF.

나. 계산과 검산

- 정부 추계표의 연도별 증가율(3.27% / 6.84% / 6.88% / 2.89%)과 '26~'30 CAGR 4.95%, '21~'25 CAGR 4.21%은 정부 표의 수치로부터 직접 계산한 값입니다.
- 4.9%를 개정안 산식으로 성립시키는 데 필요한 명목 GDP 증가율 5.99%는 $(1+g)\times(1+0.35\times(-0.028)) = 1.0495$ 를 g 에 대해 푼 값입니다.
- 명목성장률 장기평균 4.55% 적용 시 연 증가율 3.53%는 같은 식에 $g = 0.0455$ 를 넣은 값입니다. 장기평균 4.55%와 인건비 증가율 4.6%는 김범주(2026, 국회입법조사처)와 홍인기(2026)의 실측치입니다.
- 부칙 제 3 조 의제액 75 조 6901 억 8400 만원과 정부 표의 2026 년 76.4 조의 차이 7,098 억 원은 두 수치의 차이입니다. 정부 표의 2026 년 값은 각주에 '추경예산' 기준으로 명시되어 있어, 두 수치의 기준이 다를 가능성을 함께 밝힙니다.

다. 그 밖의 수치

- 교부금 지출 구조(인건비 56%, 학교 운영비 전출 19%, 가용재원 25%)와 호봉 승급·물가에 따른 연 2.4 조 원 자동 증가 — 대한민국교육감협의회(2026.7.29) 공개토론회 자료집.
- 특수교육 대상 +37%, 다문화 학생 +145%(2015 년 대비) — 같은 자료집.
- 행정부 입법예고 8.24~28(5 일)과 교육부의 단축 사유, 시·도교육청의 예산과장회의 불참, 355 개 단체 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동' — 교육언론[창], 오마이뉴스, 에듀프레스 보도.
- 학령인구 3~17 세와 6~17 세의 감소율 차이는 본 문서에서 수치로 단정하지 않았으며, 국회예산정책처의 산출을 요구하는 방식으로 제기합니다.

개정 기록 (2026. 9. 15. 2 판)

IV 를 신설했습니다 — 국회 의견 입력란의 글자 수 제한(약 1,249 자)이 실제 제출 과정에서 확인되어, 그 한도에 맞춘 축약 템플릿을 넣었습니다. 기존 IV~VII 은 V ~VIII 로 밀렸습니다.

V-2(제 4 조)에 규범적 근거를 보강했습니다 — 헌법 제 31 조제 6 항(교육재정 법정주의), 교육기본법 제 2 조(홍익인간의 이념)와 제 14 조제 1 항(교원 지위 보장), 그리고 1972~82 년 법정교부율 정지와 1982 년 국가에 의한 복원. 인건비 보정 의무가 그 복원의 결과임을 밝혔습니다.

V-2 의 '시설 안전'을 '노후시설 개선'으로 고쳤습니다 — 안전 예산 삭감을 주장하는 것으로 오독될 여지를 없애기 위함이며, 실제 교육청 긴축에서 이연되는 항목과도 부합합니다.

V 에 맺음말을 붙였습니다.

IV 에 한때 넣었던 완성 문안은 뺐습니다. 같은 문구가 그대로 복사되면 검토보고서에서 "동일 의견 다수"로 한 줄 처리되어 오히려 의견의 힘을 깎기 때문입니다. 자기 사례를 채워 넣는 빈칸 템플릿만 남겼습니다.

정정 기록

이 문서의 앞선 판에서는 학령인구 반영 비율 35%가 하위법령에 위임될 가능성을 언급했습니다. 의안원문 확인 결과

35%는 제 3 조제 2 항의 계산식 안에 법률로 직접 규정되어 있습니다. 해당 추정은 철회합니다.

다만 '한 번 열린 문은 다시 열린다'는 논점은 여전히 유효합니다. 법률에 학령인구를 산정 변수로 삼는 구조가 들어가면, 이후 계수를 조정하는 개정은 구조를 새로 도입하는 개정보다 훨씬 낮은 문턱을 갖게 됩니다(민주연구원 2026-34 호의 '선례' 경고).